

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5465/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ
นาย คิต หรือ บุญ ธรรม ศรีดา ซาติ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 212, มาตรา 225

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยต่ำกว่าระวางโทษขั้นต่ำ ที่กฎหมายกำหนด เมื่อโจทก์มิได้ฎีกา ศาลฎีกาจะลงโทษจำเลยทั้งสองหนักกว่าที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาไม่ได้เพราะเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา 212 ประกอบด้วยมาตรา 225.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80, 339, 340 ตรี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ชิงไปเป็นเงิน 48 บาท

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 วรรคสอง จำคุกคนละ 1 ปี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 48 บาท แก่ผู้เสียหายข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสาม (ที่ถูกเป็นมาตรา 335(1)(7) วรรคสาม) ให้วางโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันลักไก่และไขไก่ของผู้เสียหายจริง...

ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสาม ให้วางโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนคนละ 6 เดือน เห็นว่า ยังไม่ถูกต้อง เพราะความผิดตามบทกฎหมายมาตราดังกล่าวนั้น มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีแต่เนื่องจากโจทก์มิได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ ศาลฎีกาจะลงโทษจำเลยทั้งสองหนักกว่าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาไม่ได้ เพราะเป็นการเพิ่มเติมโทษต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212ประกอบด้วยมาตรา 225"

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ